

감사결과 공개

* 근거: 「자체감사 시행 기준」 제39조(감사결과 공개)

2020년 종합감사 개요

- 감사목적: 재단 업무전반에 대해서 실시하여 기관운영 및 사업 추진의 개선
- 감사근거: 자체감사 시행기준 제15조 제1항
※ 연 1회 이상 종합감사 실시
- 감사일정: 2020.11.30. ~ 2020.12.31
- 감사대상 및 범위
 - 감사대상기간: 2019.1.1.~2020.12.31.
 - 이번 종합감사에서는 감사범위를 기존 자체감사 처분요구와 고용부 감사 처분요구의 이행현황 점검 및 재단 규정 및 제도의 운영 점검·개선에 중점을 둠

감사 결과(행정상 조치)

1. (통보) 기타공공기관 계약사무 운영규정 속지

- 2016.10.12. 이후 재단에 기타공공기관 계약사무 운영규정이 적용됨

- 그 이전에는 계약사무에 있어서 재단 계약관련 규정을 우선 적용하고 재단 규정에 정하지 않은 사항에 대하여 국가계약법을 준용하는 순서로 계약업무를 처리하였으나
- 2016.10.12. 이후에는 기타공공기관 계약사무 운영규정을 적용하고 이 규정에 없는 사항은 공기업·준정부기관 계약사무 규칙 및 국가계약법에 따라 계약을 처리하여야 하며
 - 재단 계약관련 규정이 기타공공기관 계약사무 운영규정이나 국가계약법을 위반하거나 충돌하여서도 안되므로
 - 규정 및 규정적용순위를 숙지하여 계약사무를 처리하여야 함

○ 조치부서: 전부서

【기타공공기관 계약사무 운영규정(기획재정부 훈령)】

제2조 (다른 법령과의 관계 등) ① 당해연도 예산규모가 250억원 이상인 기타공공기관의 계약처리에 관하여 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 이 규정에서 정하는 바에 따른다.

②~③ (생략)

④ 기타공공기관의 계약에 관하여 이 규정에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 공기업·준정부기관 계약사무규칙 및 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령을 준용한다. 이 경우 "국가", "정부", "국고" 및 "공기업·준정부기관"은 "기타공공기관"으로, "중앙관서의 장"은 "기관장"으로, "계약담당공무원"은 "계약담당자"로 본다.

2. (통보) 자산 손망실 보고 및 조사 철저

- 2020년 재단은 자산 불용처분의 프로세서를 시행하였으므로 다음 단계로 자산 손망실 프로세서를 시행함으로써 ‘재물조사 → 손망실 → 불용처분’의 자산관리 절차를 정착시켜야 함

- 불용자산 처분으로 손망실 자산의 조사 및 발견이 용이

○ 각 부서 자산관리자는 관리 및 보관 자산의 손망실 시 고의 또는 중대한 과실이 있을 경우 자산관리기준 제44조에 따라 변상책임을 질 수 있음을 유의하여야 함

○ 조치할 사항

- [전부서] 자산관리기준 제41조에 따른 자산 손망실 보고 및 처리 철저

- [운영지원팀] 자산관리기준에 따라 ①자산의 과부족 및 손망실 결과를 재물조사에 포함시키고 ②재물대장에는 등재되어 있으나 실물의 존재가 확인되지 않는 자산의 불용처분 금지 등 업무 철저

【자산관리기준】

제31조(재물조사) ①~③ (생략)

④ 총괄자산관리자는 매년 12월(12월 31일을 기준) 정기재물조사를 실시하여 자산의 과부족 및 망실, 훼손, 감모, 성능저하 등 그 결과를 다음연도 1월 이내에 사무총장에게 보고하여야 한다.

제41조(손망실 보고) ① 관리 또는 사용 중인 자산이 망실, 훼손 또는 관리상에 사고가 발생하였을 때에는 당해자산의 사용자 또는 보관자와 이를 발견한 자는 지체 없이 자산관리자에게 사실을 보고하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 보고를 받은 자산관리자는 그 진상을 조사하여 필요한 조치를 취하고 총괄자산관리자에게 지체 없이 보고하여야 한다.

제44조(변상책임) ① 제5조에 정한 자산관리업무에 종사하는 자가 소관자산의 관리업무를 처리 또는 감독함에 있어 고의 또는 중대한 과실로 인하여 손해를 발생하게 하였을 경우에는 그 손해를 변상할 책임을 진다.

②~③ (생략)

3. (통보) 3년 이내 퇴직자와 수의계약 금지

- 재단 직원은 퇴직일로부터 3년간 재단을 당사자로 하는 계약에 관한 기준 제6조의2에 따라 재단과 수의계약을 체결할 수 없고 그에 따른 재단 관련 활동이 금지됨

※ 강사위촉 등 포함

- 수의계약 여부는 거래행위에 대해 계약의 일반적 의미를 고려하여 판단하여야 하며,

- 재단 회계규정 제40조에서 계약금액 500만원 미만의 계약서 없는 계약을 허용하고 있으므로 계약서의 존재 여부로 수의계약을 판단해서는 안됨

※ '계약'이란 ☞ 복수당사자의 반대방향의 의사표시의 합치에 의하여 성립하는 법률행위이며 법률효과가 대립적·교환적으로 나타난다

- 조치부서: 전부서

【재단을 당사자로 하는 계약에 관한 기준】

제6조의2(수의계약 집행) ① (생략)

② <삭 제>

③ 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 수의계약을 체결해서는 아니된다. (신설 2019. 09. 10)

1. (생략)

2. 재단의 퇴직자와 그 퇴직자의 퇴직일부터 3년 이내에 계약을 체결하려는 경우

④ (생략)

【회계규정】

제40조(계약서의 작성) ①~② (생략)

③ 계약금액 500만원 미만의 계약 등 계약의 내용이 경미한 경우에는 계약서를 생략할 수 있다.

4. (통보) 외부 프로젝트 또는 연구용역 참여 금지

- 재단 임직원행동강령에 의하면 임직원의 외부 프로젝트 또는 연구용역 참여는 원칙적으로 금지되고 예외적으로 허용됨
- 재단 임직원은 복무규정 제10조에 따라 직무 이외의 영리를 목적으로 하는 다른 업무에 종사할 수 없으므로 외부 프로젝트 또는 연구용역 참여가 금지됨
- 영리업무란, 국가공무원 복무·징계 관련 예규(인사혁신처 예규 제54호)를 참고하면
 - 자기 또는 타인의 업무에 종사하여 어떠한 명목과 형태로든 금전·증권·부동산·물품 등 재산상 이익을 취하는지 여부로 판단함
 - 다만, 실비변상적 수당, 회의참석비 등을 받는 것은 영리업무에 해당하지 않음

- 재단 임직원의 외부 프로젝트 또는 연구용역 참여가 예외적으로 허용되는 경우란 업무관련성 및 재단의 필요성이 있어야 하는데 이는 재단에 구체적으로 어떤 이익을 가져오는지 여부에 대한 판단이 중요함

- 조치부서: 전부서

【임직원행동강령】

제30조(외부강의 등의 사례금 수수 제한) ①~⑧ (생략)

⑨ 외부 프로젝트 또는 연구용역 참여는 대가의 유무와 관계없이 원칙적으로 금지하되 업무관련성 및 재단의 필요성에 따라 참여하는 경우 사무총장의 사전 승인(기안)을 받아야 한다.

⑩ (생략)

【복무규정】

제10조(겸직금지) 상근 임·직원은 재단의 직무 이외의 영리를 목적으로 하는 다른 업무에 종사할 수 없다.

5. (통보) 고용부 감사 및 자체감사 처분요구 이행 철저

- 고용부 감사 처분요구는 고용부 장관의 산하기관 감독권에 근원을 두고 자체감사 처분요구는 기관장의 인사권(징벌권)과 업무지휘권에 따른 조치이므로

- 고용부 감사 및 자체감사 처분요구는 반드시 이행하여야 함

- 조치부서: 전부서

6. (통보) 코로나19 관련 복무지침 준수

- 재택근무시 PC, 노트북 등 근무 환경 구비, 근무 시작과 종료 시 출근·퇴근 체크, 근무시간 중 근무지 이탈 금지, 근무중 상급자와 업무연락망 유지 등 재단의 재택근무 주요 방침을 준수하여야 하고
- 또한, 개별 직원의 감염병 예방을 위한 재단의 복무·안전 담당부서의 요청에도 적극 협조하여야 하며
- 정부가 코로나19 위기 상황에서 공무원과 공공기관에 대해 역할과 책임, 솔선수범을 요구하고 있으므로 모임 자제, 제한 시설 이용금지, 사회적 거리두기 등 정부와 방역당국의 지시에도 따르도록 하여 사회적 물의를 야기하지 않도록 유의하여야 함
- 조치부서: 전부서